Les logiciels libres

Droit de la propriété intellectuelle

Plan

01

Le logiciel et la propriété intellectuelle

02

Un peu d’histoire

03

Qu’est-ce qu’un logiciel libre?

04

Les piliers du logiciel libre

05

Les avantages et les inconvénients

06

Des exemples

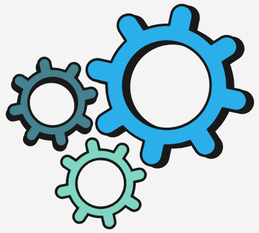
07

Le logiciel libre en droit tunisien

08

Conclusion

Introduction



Les logiciels libres occupent une place importante dans le monde numérique actuel : ils reposent sur la liberté d'utiliser, de modifier et de partager le code.

Ces libertés posent aussi des questions juridiques, notamment sur la protection des droits d'auteur et la gestion des licences

Contrairement aux logiciels propriétaires dépendants d'une entreprise, les logiciels libres peuvent vivre au-delà de leurs créateurs initiaux

En s'appuyant sur le droit d'auteur pour garantir la liberté d'utilisation, de modification et de diffusion du code, le logiciel libre propose une approche alternative fondée sur le partage et la collaboration, tout en demeurant pleinement inscrit dans le cadre juridique de la propriété intellectuelle.

01

Le logiciel et la propriété intellectuelle

Qu’est-ce qu’un logiciel ?

Un logiciel (ou programme d’ordinateur) est un ensemble d’instructions ou de programmes destinés à être exécutés par un ordinateur pour accomplir une tâche donnée.
Il se compose généralement de :

- Code source : les instructions écrites dans un langage de programmation compréhensible par les humains (ex. Python, C, Java).
- Code objet / exécutable : traduction du code source en langage machine.
- Documentation : notices, manuels, ou fichiers explicatifs nécessaires à son utilisation.

Selon la définition donnée par l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et reprise dans les sources (notamment Les logiciels libres à l’assaut du droit d’auteur, p. 4-5), un logiciel est une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur.

Le logiciel et la propriété intellectuelle

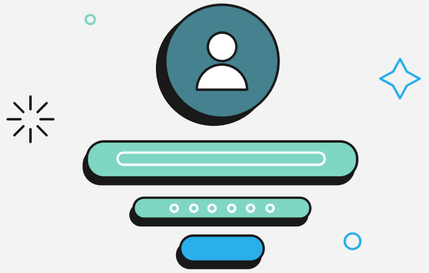
Les logiciels font partie des créations protégées par le droit d'auteur et non par le brevet (sauf exception dans certains pays pour des inventions techniques).

1. Protection juridique:

D'après le Code de la propriété intellectuelle tunisien (Recueil 2015, art. 5 et suiv.) :
« Sont considérés comme œuvres littéraires les programmes d'ordinateur, quel que soit le mode ou la forme d'expression. »
Cela signifie que le logiciel est protégé comme une œuvre littéraire, au même titre qu'un roman ou une œuvre musicale.
La protection s'applique :

- Dès la création (sans dépôt obligatoire),
- Sur le code source, la structure, et parfois l'interface du logiciel.

2. Les droits de l’auteur sur un logiciel



Les droits sont de deux types :

a. Droits moraux

- Reconnaissance de la paternité (le nom de l’auteur doit être cité),
- Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.

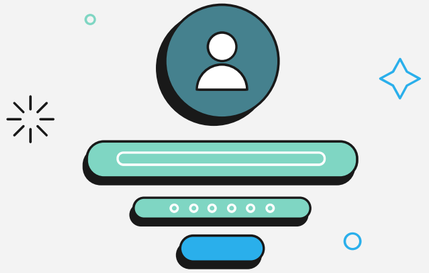
Mais dans le cas des logiciels, ces droits sont souvent limités car le logiciel est généralement créé dans un cadre professionnel ou collectif.

b. Droits patrimoniaux

Ils permettent à l’auteur (ou à son employeur) :

- de reproduire,
- modifier,
- distribuer,
- et communiquer le logiciel.

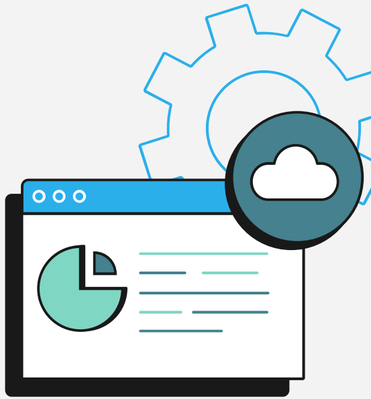
L’article 13 du Code tunisien et les textes internationaux (comme la Convention de Berne) précisent que ces droits appartiennent souvent à l’employeur lorsque le logiciel est créé dans le cadre d’un contrat de travail.



3. Durée de protection

En Tunisie et dans la plupart des pays : la protection dure 50 ans après la création ou la publication du logiciel.

(Selon le Recueil de textes sur la propriété intellectuelle – Tunisie, 2015).



02
Un peu d’hisoire

Bref rappel historique

1970

L’informatique est dominée par les standards propriétaires.

1984

Richard STALLMANN crée la Free Software Fondation (FSF) qui se consacre au développement d’un SE libre, appelé GNU (GNU’s Not Unix).

1991

Le noyau Linux crée par Linus Torvald, a adopté la licence GNU/GPL.

Aujourd’hui

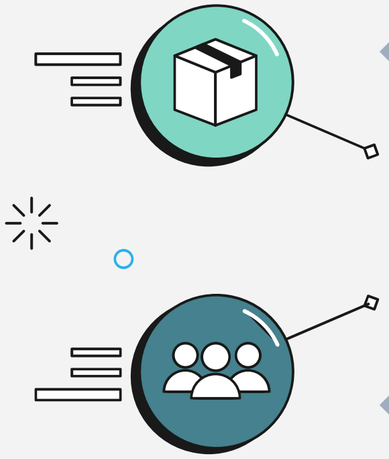
Le mouvement du libre connaît un vif succès : A ce jour, plusieurs dizaines de milliers de projets open source sont en cours

03

Qu’est-ce qu’un logiciel libre?

Qu’est-ce qu’un logiciel libre?

Selon la FSF, une licence libre doit accorder, au minimum, les quatre libertés suivantes :



- **Liberté d’exécuter (utiliser) le logiciel pour tous les usages**
- **Liberté d’en étudier le fonctionnement et de l’adapter à ses besoins**
- **Liberté d’améliorer le logiciel et de publier ses améliorations, pour en faire profiter toute la communauté des utilisateurs et des développeurs.**
- **Liberté de redistribuer des copies**

un logiciel libre est un programme dont l’auteur accorde à tout utilisateur la liberté d’utiliser, de copier, de modifier et de redistribuer le logiciel et ses versions dérivées.

Rapport entre logiciel libre et droit d’auteur

Les sources juridiques (notamment Droit et technologie – Dossier n°8 et le Recueil de la propriété intellectuelle tunisien 2015) soulignent une idée essentielle :
Le logiciel libre n’est pas une absence de droit, mais une utilisation particulière du droit d’auteur.

Le créateur reste titulaire du droit d’auteur, mais il autorise certains usages à travers une licence.
Ainsi, le droit d’auteur protège toujours le code source, mais il est utilisé pour garantir la liberté des utilisateurs plutôt que pour la restreindre.

04

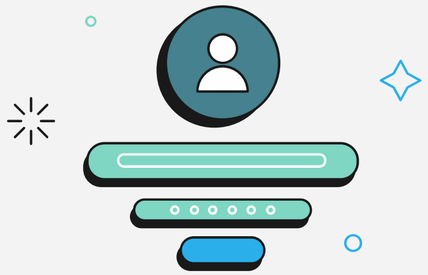
Les piliers du logiciel libre

Les piliers du logiciel libre

Free Software Foundation (FSF) www.gnu.org

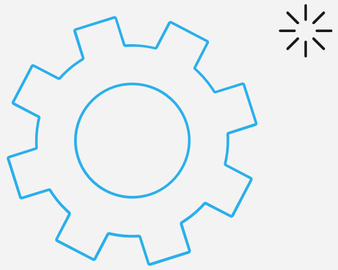
- Porteuse du projet GNU
- Auteur des licences GPL et LGPL
- Objectif principal : promouvoir et défendre le logiciel libre.

Open Source Initiative (OSI) www.opensource.org



- Évalue les licences libres au regard de 10 critères
- Label de certification : OSI certified
- Objectif principal : promouvoir et défendre le logiciel libre.

Cependant, la FSF insiste sur la liberté de l’utilisateur, tandis que l’OSI met l’accent sur la qualité et la transparence du code.



05

Les avantages et les inconvénients

Les avantages

- **Disponibilité du code**
  1. Du code source pour apprendre et comprendre
  2. Pas besoin de réinventer la roue!
  3. Libre d'accès
- **Pas de dépendances à un vendeur**
  1. On peut choisir un autre vendeur pour du support
  2. On peut corriger soi-même les bugs et adapter le logiciel à ses propres besoins
- **La qualité et la personnalisation sont meilleurs dans l'open source**
- **Coût moins élevé que les licences propriétaires**

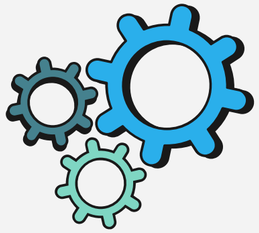
Les inconvénients

- Nécessite souvent un apprentissage et un temps d'adaptation (puisque les utilisateurs n'ont pas l'habitude d'utiliser ces logiciels)
- Problème de compatibilité avec le matériel et d'autres logiciels (format de fichiers pour les logiciels et problèmes de drivers pour le matériel)
- Procédure de vérification de la qualité du code pas toujours très claire (pas de normes ISO)

06

Des exemples

Des exemples



Firefox

MySQL™

Linux™

Android

php

Android, un exemple particulier

- Android, le système d’exploitation pour mobiles, tablettes et autres objets connectés développé par Google..
- Les contributeurs peuvent être des employés de Google, des employés d’autres entreprises et des personnes sans affiliation à une entreprise
- Sa licence est Apache 2.0 (open source), basé sur le Noyau Linux
- Il est partiellement libre, mais pas 100 % selon la FSF et il est non lié à FSF ni OSI directement
- Personnalisé par les constructeurs (Samsung par exemple)

07
Le logiciel libre en droit tunisien

Le logiciel libre en droit tunisien

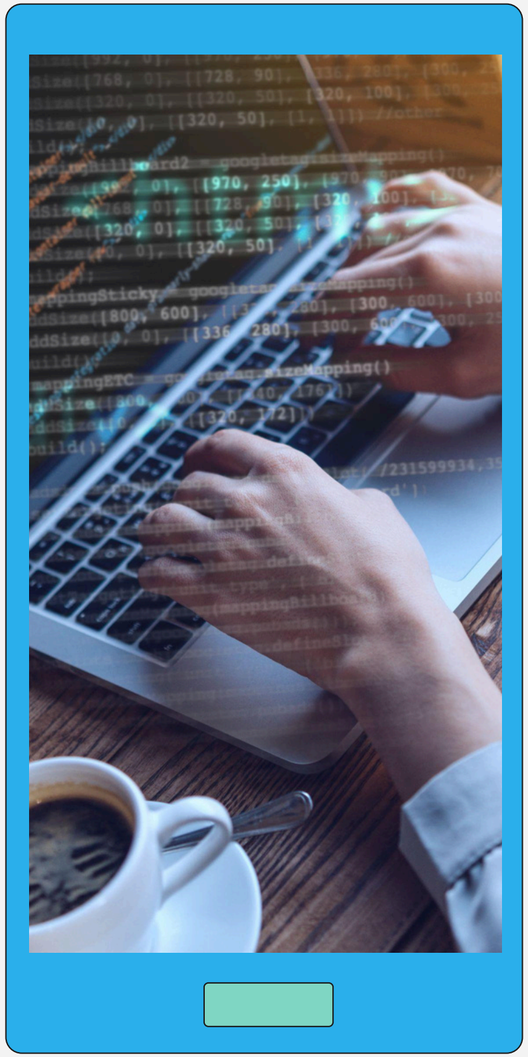
D’après le Recueil des textes de propriété intellectuelle – Tunisie (2015) :

- Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur (articles 5, 13 et 16).
- Les auteurs peuvent concéder des licences d’utilisation selon leurs propres conditions.

Cela inclut donc la possibilité d’utiliser des licences libres, à condition qu’elles soient formalisées par écrit , rien dans la loi tunisienne n’interdit l’usage de licences libres, tant que le titulaire du droit en reste maître

08

Conclusion



Concluons

- De plus en plus d'organisations (entreprises, associations, collectivités) passent aux logiciels libres
- Possibilité d'utilisation dans de nombreux corps de métiers (exemple création d'un kit de communication avec exclusivement des logiciels libres)
- Le logiciel libre ne conteste pas le droit d’auteur, mais s’en sert comme un instrument pour imposer la liberté.

Merci!

Avez vous des questions?